

ODVOLÁNÍ

proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. **Fj 44345/2025/KSUL** ze dne **6. srpna 2025**

Adresát:

Vrchní soud v Praze
prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem
Velká Hradební 16, 400 21 Ústí nad Labem

Odvolatel:

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
IČO: 46070516
sídlo: Husitská 191/8, 417 41 Krupka
zastoupená předsedou **Miroslavem Brožkem**, nar. 23. 6. 1987

I. Napadené rozhodnutí

Tímto podáváme odvolání proti **usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem**, sp. zn. **Fj 44345/2025/KSUL**, ze dne **6. 8. 2025**, doručenému dne **18. 8. 2025**, jímž má být na návrh pana Gustava Vlacha proveden výmaz předsedy spolku Miroslava Brožka ze spolkového rejstříku.

II. Odvolací návrh

Navrhujeme, aby Vrchní soud v Praze:

1. zrušil napadené usnesení,
2. a řízení o návrhu na výmaz předsedy zastavil, neboť návrh byl podán osobou bez aktivní legitimace..

III. Odůvodnění

1. Navrhovatel není oprávněn podat návrh (§ 28 ZVR)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, je oprávněna podat návrh na změnu či výmaz pouze osoba, jíž to zákon umožňuje – typicky statutární orgán nebo osoba jím zmocněná. Navrhovatel toto oprávnění nedoložil,

neprokázal své členství dle stanov a neuhradil členské příspěvky ani po dodatečné výzvě. Proto mu aktivní legitimace chybí.

Pan Gustav Vlach není a nebyl ani v době podání návrhu členem spolku.

Jeho členství zaniklo dne **15. 12. 2023** pro neuhrazení členských příspěvků, v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. c) stanov spolku. Oznámení o zániku členství mu bylo **prokazatelně doručeno dne 23. 12. 2023**, jak dokládá doručenko.

Důkaz: oznámení a doručenko datové schránky:

Gustav Vlach
Husitská 1/25
417 41 Krupka

Věc: Zánik členství

Vážený pane Vlach,

tímto bychom Vás chtěli informovat, že na základě ust. článku 3, odstavce 4, písmena c) platných stanov spolku, došlo k zániku Vašeho členství v Tělovýchovná jednota Krupka z.s., IČO: 46070516, a to z důvodu neuhrazení členských příspěvků, a to ani na základě dodatečné výzvy.

Žádáme Vás o neprodlené kontaktování předsedy spolku ve věci předání areálu a příslušných dokumentů na telefonním čísle +420 777 734 389.

V Krupce dne 15.12.2023

S pozdravem

za Tělovýchovná jednota Krupka z.s.
Miroslav Brožek - statutární orgán
+420 777 734 389



Doručenka datové zprávy

Předmět: Členství
ID zprávy: 1287368697
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručena
Datum a čas doručení: 23.12.2023 v 10:11:48

Odesílatel: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., Husitská 191/8, 41741 Krupka, CZ
ID schránky: a4299m9
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: Gustav Vlach - Gustav Vlach, Husitská 10/31, 41741 Krupka, CZ
ID schránky: n9m3cep
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Nežadáno
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

18.12.2023 v 11:35:43 EV0: Datová zpráva byla podána.
18.12.2023 v 11:35:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
23.12.2023 v 10:11:48 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikci není dotčeno.

Navrhovatel následně **nevyužil možnosti napadnout rozhodnutí** o zániku členství dle § 258 ani § 259 občanského zákoníku. Zánik členství tedy **nabyl právní účinnosti, je platný** a návrh na výmaz předsedy spolku **byl podán osobou bez aktivní legitimace**.

2. Ultra vires rozhodnutí vyšší soudní úřednice

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, přestože věc byla **právně i skutkově složitá**. Po novele č. 150/2023 Sb. platí, že takové věci má rozhodovat soudce (§ 36a zákona č. 6/2002 Sb.; § 7a, 7b o. s. ř.).

Rozhodnutí je **procesně vadné**, protože bylo vydáno mimo rámec zákonné pravomoci (ultra vires), v rozporu s judikaturou Ústavního soudu (např. Pl. ÚS 31/10).

3. Nezákonnost „čistého výmazu“

Napadené rozhodnutí provádí výmaz předsedy bez zápisu nové osoby. To je v rozporu s § 164 a § 165 občanského zákoníku a ohrožuje funkčnost právnické osoby, která nemůže bez orgánu jednat. Zároveň porušuje zásadu právní kontinuity (§ 1 odst. 2 a § 20 NOZ – každá právnická osoba má způsobilost mít práva a povinnosti a musí mít orgány.) a je zneužitím práva (§ 8 NOZ).

Návrh slouží k paralyzaci spolku a mohl by být vyhodnocen jako výkon práva v rozporu s účelem.

4. Ustálená judikatura ve shodných případech

Rejstříkový soud opakovaně rozhodl, že osoby jako Vlach nebo Vaniš nemají legitimaci.

Příklady:

- Fj 6853/2025/KSUL – návrh Vlacha zastaven,
- Fj 39249/2024/KSUL – návrh Vaniše odmítnut,
- Fj 24406/2024/KSUL – návrh zastaven,
- 9 Cmo 372/2024 – odvolání zastaveno.

Napadené rozhodnutí se **odchyluje od ustálené rozhodovací praxe**.

5. Varování zaslané rejstříkovému soudu

Dne 9. 2. 2024 spolek zaslal rejstříkovému soudu písemné upozornění, ve kterém **výslovně varoval** před pokusy osob, které nejsou členy (zejména **Vlacha a Vaniše**), podávat návrhy do spolkového rejstříku. Přesto, že byly jejich předchozí návrhy na změnu v rejstříku **soudem opakovaně zamítnuty**, byl nynější návrh připuštěn, což činí napadené usnesení ještě problematičtější.

Důkaz: upozornění zaslané na Krajský soud v Ústí nad Labem:

Krajský soud v Ústí nad Labem
SPOLKOVÝ REJSTŘÍK
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem 50

V Praze dne 9. února 2024

ke sp. zn.: L 318

VĚC: UPOZORNĚNÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ VŮČI SPOLKU

Vážení,

obracím se na Vás v právním zastoupení **Tělovýchovné jednoty Krupka, z.s.**, IČO: 46070516, sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka, podepsaného ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 318 (dále jen „spolek“).

Spolek aktuálně čelí snahám bývalých členů (kteří byli vyloučeni pro rozpor jejich jednání se stanovami spolku a/nebo neplacení členských příspěvků) o ovládnutí spolku a záměrům těchto osob o vyvedení majetku spolku na třetí osobu. Tito bývalí členové spolku pánové Vaniš, Pivoňka a Vlach iniciovali svolání „shromáždění delegátů“ spolku na 9.2.2024. Svolání shromáždění delegátů spolku bylo odůvodněno žádostí příslušného kvora členů spolku, nicméně předložený podpisový arch neobsahuje seznam členů spolku, obsahuje osoby spolku neznámé a v žádném případě z něj nevyplyvá, že by o svolání shromáždění delegátů spolku požádalo a následně jej svolalo předepsané kvorum členů spolku v souladu se stanovami. Nelze tedy v žádném případě hovořit o splnění stanovami předepsaného kvora pro svolání shromáždění delegátů a takové shromáždění a jakákoli rozhodnutí na něm přijatá nemůžou vyvolat právní důsledky. Nadto žádost o svolání shromáždění ze strany předsedy spolku obsahovala i další formální vady, které byly předsedou spolku vytýkány, nicméně dotyčné osoby nejenže ignorovaly požadavky na prokázání členství podepsaných osob, zcela ignorovaly rovněž výtky stran ostatních formálních vad a bylo tak zcela evidentní, že jejich záměrem není postupovat transparentně a správně, nýbrž pouze účelově „splnit“ povinnost o svolání požádat předsedu spolku a následně shromáždění delegátů svolat vlastní cestou bez předsedy spolku.

V rámci snahy dotyčných osob o svolání shromáždění delegátů komunikoval předseda spolku jasné a srozumitelné požadavky směrem k těmto osobám, resp. jejich právnímu zástupci, a požadoval prokázání členství příslušných osob ve spolku. Na několik urgencí k prokázání oprávněnosti svolání shromáždění delegátů spolku však **nebylo dosud reagováno předložením jakýchkoli důkazů o členství podepsaných osob, což by však v případě oprávněnosti takového požadavku neměl být problém doložit příslušnými přihláškami do spolku a doklady o zaplacení členských příspěvků. Předsedovi spolku však členství ve spolku žádné z uvedených osob prokázáno nebylo, protože předseda spolku žádosti nemohl vyhovět.**

Spolek tak upozorňuje spolkový rejstřík na to, že se na něj s velkou pravděpodobností dotyčné osoby v následujících dnech obrátí s návrhem na zápis změny údajů o spolku ve spolkovém rejstříku, který bude obsahovat změnu v osobě předsedy spolku a případně jiné změny. Spolek však zdůrazňuje, že takový návrh nebude předložen na základě řádného shromáždění delegátů spolku, nýbrž na základě „shromáždění delegátů“, které bylo svoláno v rozporu se stanovami a osobami, které nejsou členy spolku. **Pro tento případ spolek žádá spolkový rejstřík, aby takovému návrhu nevyhověl, neboť se bude jednat o výsledek podvodného jednání vůči spolku. Spolek již podal na dotyčné osoby trestní oznámení a orgány činné v trestním řízení se protiprávním jednáním vůči spolku již zabývají.**

S pozdravem

za Tělovýchovná jednotu Krupka, z.s.
Mgr. Miroslav Kučera, advokát

Digitálně
podepsal Mgr.
Miroslav Kučera

6. Funkčnost spolku

Spolek má svého řádně zvoleného předsedu, který byl zvolen dne 24.8.2021 právě Markem Vanišem a Gustavem Vlachem viz. zápis z 24.8.2021. Kontinuita vedení je zajištěna a není přípustné, aby rejstřík zůstal „prázdný“. Důsledkem čistého výmazu byl stav kdy, spolek nebude moci disponovat se svým bankovním účtem, uzavírat smlouvy, jednat s úřady ani plnit své závazky. To by paralyzovalo jeho činnost. Spolek běžně vykonává činnost, uzavírá smlouvy, hospodaří s prostředky, pořádá kulturní akce a zajišťuje sportovní aktivity.

IV. Důkazní návrhy

1. Platné stanovy spolku.
 2. Zápis z členské schůze ze dne 24.8.2021 (účast Vlacha a Vaniše, dohoda o předání seznamu členů).
 3. Oznámení o zániku členství z 18.12.2023 (s doručenkou).
 4. Varování rejstříkovému soudu (ze dne 9. 2. 2024).
 5. Usnesení KSUL Fj 24406/2024/KSUL.
 6. Usnesení KSUL Fj 39249/2024/KSUL.
 7. Usnesení VS Praha 9 Cmo 372/2024-198.
 8. Usnesení KSUL Fj 6853/2025/KSUL (zastavení návrhu Vlacha).
-

V. Závěr

Napadené usnesení je:

- **procesně vadné** – návrh podala osoba bez oprávnění (§ 28 ZVR),
- **materiálně nezákonné** – vede k paralyzování spolku (§ 164, § 165 NOZ),
- **vydané ultra vires** – vyšší soudní úřednice rozhodla o sporné věci, která měla náležet výhradně soudci (judikatura ÚS).

Navrhujeme, aby Vrchní soud v Praze usnesení **zrušil** a návrh Gustava Vlacha **zamítl**.

V **Krupce** dne **29.8. 2025**

Za Tělovýchovou jednotu Krupka z.s.

Miroslav Brožek
předseda spolku